

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2632/2533

นายมนัส กุลทนนท์

โจทก์

นายสุชาติ เพิ่มสกุล

จำเลย

นายพิชัย นवलนภาศรี ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 292

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา หากภายหลังศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้มีการพิจารณาคดีใหม่และจำเลยกลับเป็นฝ่ายชนะคดีโจทก์แล้ว การถอนคืนการบังคับคดีก็จะเป็นการยุ่งยากยิ่งขึ้น โปรดงดการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 106)

กรณีสืบเนื่องจากจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 69,950 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงิน 60,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดทรัพย์ของจำเลยออกขายทอดตลาดจำเลยยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 12 กันยายน 2532 ขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีใหม่ ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วเห็นว่าจำเลยขาดนัดโดยจงใจไม่มีเหตุจะพิจารณาใหม่ ให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 100,99)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>